



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 459 DEL 12/12/2025	OGGETTO: “Servizio di Responsabile della protezione dei dati e adempimenti di cui al regolamento U.E. n. 679/2016, nomina DPO e attuazione normativa Whistleblowing” DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – anno 2025.
Registro Generale N. 720 DEL 15/12/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

CIG: B343B3675C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il Decreto Sindacale n. 23/2023 con il quale sono state conferite al sottoscritto tutte le attribuzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 per quanto concerne l'Area Tecnica;

PREMESSO:

- Che a decorrere dal 25.05.2018 è in vigore il G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) ossia il nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy che sostituirà la direttiva C.E. sulla protezione dei dati attualmente vigente ed il D.Lgs. 196/2003 nelle parti non conformi al Regolamento stesso;
- Che le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente adeguare alle nuove norme tutte le procedure di gestione del trattamento dati nonché tutta la documentazione in uso presso l'ente, oltre che introdurre una serie di ulteriori adempimenti obbligatori: analisi, valutazione, trattamento del rischio, elaborazione documenti gestionali, formazione ed aggiornamento costanti, monitoraggio per valutare l'efficacia delle misure adottate;
- Che la nuova normativa impone inoltre l'individuazione del D.P.O. (Data Protection Officer) ossia del Responsabile della protezione dei dati, figura che va ad affiancarsi al responsabile/titolare/incaricato del trattamento dati;

DATO ATTO che con Determina n. 356 del 15.10.2024, si è proceduto ad affidare il “**Servizio di Responsabile della protezione dei dati e adempimenti di cui al regolamento U.E. n. 679/2016, nomina DPO e attuazione normativa Whistleblowing**” all'operatore economico COMPUTER LAB DI GIOVANNI NOTARO con sede legale in Marigliano (Na) in Corso Umberto – P.IVA 00782681217, per un importo di € 7.500,00 oltre Iva come per legge, ovvero complessivi € 9.150,00;

DATO ATTO che con Determina n. 430.2024 si è proceduto la fattura n. 67/24 del 06.12.2024 acquisita al prot. n. 13173 del 06.12.2024, dell'importo pari ad € 3.050,00 iva compresa, emessa dall' all'operatore economico COMPUTER LAB DI GIOVANNI NOTARO con sede legale in Marigliano (Na) in Corso Umberto – P.IVA 00782681217 per il “Servizio di Responsabile della protezione dei dati e adempimenti di cui al regolamento U.E. n. 679/2016, nomina DPO e attuazione normativa Whistleblowing”, anno 2024;

DATO ATTO che il servizio è stato reso con gli adempimenti dovuti;

VISTA la fattura n. 48_25 del 02.10.2025 acquisita al prot. n. 10676 del 02.10.2025, dell'importo pari ad € 3.050,00 iva compresa, emessa dall' all'operatore economico COMPUTER LAB DI GIOVANNI NOTARO con sede legale in Marigliano (Na) in Corso Umberto – P.IVA 00782681217 per il “Servizio di Responsabile della

protezione dei dati e adempimenti di cui al regolamento U.E. n. 679/2016, nomina DPO e attuazione normativa Whistleblowing”, anno 2025;

VERIFICATO che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023.;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;

ACQUISITA la certificazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che l’operatore economico è in regola con gli adempimenti di competenza, DURC n. Prot. INPS_48214878;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell’art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, la fattura n. 48_25 del 02.10.2025 acquisita al prot. n. 10676 del 02.10.2025, dell’importo pari ad € 3.050,00 iva compresa, emessa dall’ all’operatore economico COMPUTER LAB DI GIOVANNI NOTARO con sede legale in Marigliano (Na) in Corso Umberto – P.IVA 00782681217 per il “Servizio di Responsabile della protezione dei dati e adempimenti di cui al regolamento U.E. n. 679/2016, nomina DPO e attuazione normativa Whistleblowing”, anno 2025;

2. **DI DARE ATTO che**

- che l’incarico avrà una durata pari a 3 anni di attività (scadenza 30.06.2027);
- che verrà sottoscritta tra le parti appositamente convenzione;

3. **DI IMPEGNARE** ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2025

Capitolo: 78/8 – Impegno 1/25 del Bilancio Comunale ;

4. **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l’appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all’impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell’Area contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 e dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

6. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

7. Che sarà sottoscritta appositamente convenzione tra le parti.

8. **di DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;

9. **di DARE ATTO** ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all’albo pretorio ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i

conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 15/12/2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 12/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: CONTRATTO TRIENNALE DEL GDPR E NOMINA DEL DPO + CONTRATTO TRIENNALE COME REFERENTE PER LATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING IN FORMATO ELETTRONICO- DAL 01/07/2024 AL 30/06/2027

CIG: **CUP:****Descrizione Capitolo:** COMPETENZE DPO**Vincolo Bilancio:****Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.04.03.99.99	1.2	78.8		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1	€ 3.050,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore**Denominazione:** Computer Lab Di Giovanni Notaro - **Progressivo Fornitore:** 3868**Codice Fiscale:** 00782681217 **P.Iva:** 00782681217**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1269	3.050,00	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

Computer Lab Di Giovanni Notaro

Avella (AV), 15/12/2025

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 15/12/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 16/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1247, e vi rimarrà fino al 31/12/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 720 del 15/12/2025;

Oggetto: "Servizio di Responsabile della protezione dei dati e adempimenti di cui al regolamento U.E. n. 679/2016, nomina DPO e attuazione normativa Whistleblowing" DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – anno 2025.

Avella (AV), 16/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella